



Nr. 639 Besprechung vom 20. Januar 1932, 16.30 Uhr

R 43 I/2007, Bl. 228–231

Anwesend: Brüning, Dietrich, Schätzel; StS Pünder, Sautter; MinDir. Zarden, Klauke; MinR Auer, Trapp; von der Bayer. Staatsreg.: StR Schäffer; MinDir. Hammer; Protokoll: MinR Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

Bayerische Postabfindung.

Bayerische Postabfindung.

Staatsrat Schäffer erklärte, daß die Bayerische Staatsregierung grundsätzlich an dem Übereinkommen vom 30. Oktober 1930 festzuhalten wünsche¹. Er bat unter Bezugnahme auf die am Vormittag mit Württemberg getroffene Vereinbarung, über deren Inhalt er im wesentlichen unterrichtet war², für Bayern eine entsprechende Regelung in Aussicht zu nehmen. Entscheidend für die Bayerische Staatsregierung werde es sein, daß die Ratenzahlungen so geregelt würden, daß Bayern möglichst schnell die Verfügung über größere Barbeträge gewinne, um kassenmäßige Fälligkeiten für die Rückzahlung von Staatsschulden erfüllen zu können. Er nannte eine Summe von 25–27 Millionen, die er zum 1. März benötige, und für deren Beschaffung er einstweilen keine Möglichkeit sehe. Er betonte dabei, daß es sich nur um kassenmäßige Verpflichtungen handele; der bayerische Staatshaushalt sowohl für 1931 wie auch für 1932 sei im übrigen ausgeglichen.

Die Aussprache führte zu einer grundsätzlichen Einigung, deren Einzelheiten aus dem beiliegenden schriftlichen Entwurf einer Vereinbarung zu ersehen sind³.

Der *Reichskanzler* erklärte noch, daß er keinerlei Garantie dafür übernehmen könne, daß die Vereinbarung den übrigen Ländern gegenüber, insbesondere gegenüber Preußen, durchgesetzt werden könne. Er erklärte sich aber bereit, den Gesetzentwurf zur Regelung der Postabfindung unverzüglich von der Reichsregierung verabschieden und den gesetzgebenden Körperschaften vorlegen zu lassen. Der *Reichsminister der Finanzen* wandte sich insbesondere dagegen, daß in der Vereinbarung eine Zahlungsverpflichtung des Reichsfinanzministeriums vorgesehen würde. Er glaubte eine solche Verpflichtung auch dann nicht übernehmen zu können, wenn die von der Finanzverwaltung zu leistenden Beträge von der Reichspost vorgeschlagen werden. Seine Bedenken gründeten sich auf die Befürchtung, Abfindungsansprüche Preußens nicht erfolgreich ablehnen zu können, wenn Preußen ihm nachweisen werde, daß Bayern mit Reichsmitteln geholfen worden sei⁴.

¹ Vgl. Dok. Nr. 155, Anm. 4 und 5.

² Vgl. Anlage zu Dok. Nr. 638.

³ In der Anlage abgedruckt.

⁴ Vgl. hierzu Dok. Nr. 613 und Dok. Nr. 688, P. 3.

Demgegenüber bat der *Reichskanzler* an der grundsätzlichen Einigung festzuhalten und die Einigung darüber, ob die Bayern zugestandenen Beträge von der Post unmittelbar geleistet werden sollen, oder ob sie von der Post über das Reichsfinanzministerium geleitet werden müssen, einer internen Einigung der Reichsressorts vorzubehalten.

Die endgültige Formulierung der anliegenden Vereinbarung wurde den Ressorts überlassen ⁵.

Der von Bayern beim Staatsgerichtshof anhängig gemachte Rechtsstreit soll bis zur Verabschiedung des in Frage kommenden Reichsgesetzes in der Schwebe bleiben ⁶.

Die Verabschiedung des Reichsgesetzes soll möglichst beschleunigt betrieben werden ⁷.

[Anlage]

In der Reichskanzlei ist heute unter dem Vorsitz des Herrn Reichskanzlers über die Abfindung für die bayerische Post und Telegraphen verhandelt worden.

An den Verhandlungen haben teilgenommen:

Von seiten der Reichsregierung:

Reichskanzler Dr. Brüning,

Reichsminister der Finanzen Dietrich,

Reichspostminister Dr. Schätzel;

Von seiten der Bayerischen Staatsregierung:

Staatsrat Dr. Schäffer.

Die Verhandlungen haben folgenden Verlauf genommen:

– 1.

Es besteht Übereinstimmung darüber, daß es bei dem Abkommen vom 30. Oktober 1930 verbleibt.

– 2.

Ergänzend wird folgendes vereinbart:

Es soll ausgegangen werden von dem Gesamtbetrag von 120 Millionen RM, der in dem Abkommen vom 30. Oktober 1930 vereinbart ist. Von diesen 120 Millionen gehen ab die Darlehnschuld aus den Postscheckgeldern in Höhe von 52 Millionen, ferner ein im Dezember 1930 vom Reich an Bayern geleisteter Vorschuß in Höhe von 3,5 Millionen. Der Restbetrag von 64,5 Millionen soll in der Weise getilgt werden, daß das Reich (Deutsche Reichspost) vom 1. Januar 1930 an 25 Jahre lang, letztmalig am 31. Dezember 1954, jährlich den Betrag von ... Millionen als Rente zahlt. Die Rente umfaßt Tilgung und Verzinsung. Diese Rente berechnet sich aus 64½ Millionen Kapital auf 25 Jahre zu 4½ % und beträgt demnach

Die demnächst fälligen Jahresraten, und zwar diejenigen für 1930, 1931 und 1932 von insgesamt . . . sind in Höhe von am 1. März 1932 zu zahlen. Von der Summe geht ab der Betrag von 1,5 Millionen, der im Zusammenhang damit am 1. Oktober 1931 zur Tilgung des Betrages von 1,5 Millionen vom Reichsfinanzministerium gezahlt wurde.

Sollte die Deutsche Reichspost nach ihrer Kassenlage nicht im Stande sein, diese Zahlungen in einer Summe am 1. März zu leisten, so hat sie das Recht, je eine Hälfte davon am 15. März und 15. April 1932 zu zahlen.

Diese Regelung bedarf der Verabschiedung durch Reichsgesetz, das die Reichsregierung bald einbringen wird.

⁵ Am 26.2.32 fand eine weitere Besprechung über die bayer. Postabfindung statt: Dok. Nr. 685.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 155, Anm. 1.

⁷ Zur Vorlage des GesEntw. im Rkab. siehe Dok. Nr. 688, Anm. 15.

Zitierhinweis

Nr. 639 Besprechung vom 20. Januar 1932, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2201–2203 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D639>